



Entraînement à l'examen



1. La structure juridique sous la forme d'association(s) est-elle la mieux adaptée pour les trois projets ? Justifiez votre réponse.

Problème juridique

Structure juridique adaptée aux trois projets

Principe :

Article 1 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

En l'espèce :

Les trois projets sont les suivants

- un groupement sportif ;
- un club regroupant les aînés
- un comité des fêtes.

Le point commun des trois projets est le regroupement de personnes physiques (des habitants bénévoles de la commune) dans un but non lucratif : activités sportives, de loisirs et d'entraide.

La solution : créer trois associations ou une seule groupant les 3 activités

2. Quelles sont les étapes de mise en place d'une association ?

Problème juridique

Étapes de constitution d'une association

Principe :

L'association peut être non déclarée : c'est un contrat entre les personnes adhérentes. L'association n'a alors aucune capacité juridique. Si l'association est déclarée, il faut le faire auprès du greffe des associations de la préfecture du siège social de l'association (préfecture de police pour les associations situées à Paris). La préfecture remet un récépissé de déclaration dans les cinq jours au plus du dépôt, qui comporte en uméro du Répertoire national des associations (RNA), qui attribue le statut de personne morale à l'association. L'association doit faire publier la déclaration au Journal officiel des associations et des fondations d'entreprises (JOAFE).

En l'espèce :

L'association peut être déclarée, ce qui lui confère la capacité juridique nécessaire pour réaliser les trois projets (ces associations vont être amenées à conclure des contrats divers avec des tiers)

3. Quelles seront leurs ressources ? Chaque association envisage d'organiser un loto en fin d'année. Est-ce possible ?

Problème juridique



Ressources d'une association

Principe :

L'origine des ressources peuvent être diverses :

- cotisations des adhérents obligatoires ;
- droit d'entrée s'il est prévu dans les statuts ;
- apports des membres (facultatif) : ils peuvent transférer à l'association la propriété ou la jouissance de biens (sommes d'argent, meubles, immeubles) (apport en numéraire ou en nature) ;
- subventions publiques éventuelles des collectivités territoriales ;
- emprunts auprès de particuliers ou d'établissements financiers, mais l'émission d'obligations est soumise à conditions ;
- produits financiers résultant du placement de sa trésorerie ;
- bénéfices réalisés grâce à des activités lucratives (loto, buvette, etc..) ;
- revenus fonciers (locations d'immeubles qu'elle possède).

Mais l'association déclarée ne peut pas recevoir de dons (autres que manuels) et ne peut recevoir de legs.

Organisation de loto

Depuis longtemps, le législateur a interdit les loteries de toute espèce (Loi du 21 mai 1836), mais ce principe est assorti de dérogations.

Sont autorisés les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisant par des mises et des lots de faible valeur. Les associations qui organisent un tel loto ne sont donc soumises à aucune autorisation préalable.

Conclusion : chaque association peut organiser un loto. Les recettes des paris serviront à payer les lots ; le surplus entrera dans la trésorerie de l'association.

4. La section VTT prépare une course à travers les bois de la commune qui aura lieu le 1er mai. Elle souhaite vendre, à cette occasion, des tee-shirts et casquettes avec l'inscription A.S.R. (Association Sportive Riansaise) et installer une buvette à l'arrivée de la course. L'A.S.R. peut-elle légalement vendre les casquettes, tee-shirts et boissons (vous aider de l'Annexe) ? Les bénévoles organisateurs et adhérents de l'A.S.R. peuvent-ils se repartir le montant des recettes ?

Problème juridique

Vente d'objets par une association - répartition du produit des ventes

Principe :

Une association peut avoir des activités lucratives lui permettant de réaliser des bénéfices, à condition de ne pas les partager entre ses membres (Conseil constitutionnel 25.7.1984 : JO 28 p 2492).

Il a été jugé qu'une association pouvait

- organiser des bals publics, des kermesses, des voyages, des compétitions sportives publiques ;
- insérer de la publicité dans les programmes distribués au cours de bals
- fournir des denrées alimentaires, des livres, des marchandises (vêtements, alcools, vins) à ses membres ;
- louer des salles meublées ;
- enseigner ;



- exploiter un restaurant et un débit de boissons, un chalet-hôtel, une pension de famille, une salle de cinéma, une clinique, un hôpital, un établissement d'enseignement.

Une association ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services que si ces activités sont prévues par ses statuts (ordonnance du 1.12.1986 art 37 al. 2).

Dans le cas, la vente de tee-shirts est un achat pour revendre prévu par l'art L110-4 du Code de Commerce. C'est un acte de commerce. S'il reste occasionnel et accessoire à l'activité principale de l'association sportive, il devient un acte civil par application de la théorie de l'accessoire. L'association peut légalement se livrer à cette activité commerciale occasionnelle.

Le cas de l'Annexe fourni par le sujet montre que l'activité principale de l'association était la réalisation d'actes de commerce puisqu'« elle offrait de manière permanente une prestation de service ».

Ouverture temporaire d'une buvette

Le Code des débits de boissons interdit le libre exercice de la profession, mais des dispositions exceptionnelles peuvent bénéficier aux associations à l'occasion de manifestations.

En effet, une association peut installer un débit de boissons pourvu qu'il soit temporaire, c'est-à-dire ouvert pour un temps limité correspondant à la durée de la manifestation, elle-même exceptionnelle (cas d'espèce). La seule formalité à remplir est la demande d'une autorisation à l'autorité municipale.

Lors de la course en VTT, un membre de l'association a été sérieusement blessé à la suite d'une chute. Le président, M. Cor, vous consulte sur la responsabilité civile de l'association et la sienne, sachant que l'A.S.R. n'est pas assurée.

Problème juridique

Principe :

Responsabilité d'une association - responsabilité des dirigeants

Le fonctionnement d'une association peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité, de celle de ses dirigeants. Il est donc conseillé à une association de se couvrir et de faire couvrir ses membres par une assurance : la gratuité et le bénévolat ne sont pas, pour les tribunaux, une cause d'exonération de responsabilité.

Responsabilité de l'association

Responsabilité civile contractuelle	• L'association est liée à ses membres par un contrat. Toute violation de ce contrat peut engager sa responsabilité (ex. : non-fourniture des prestations promises, objet associatif non rempli). • Des considérations similaires pourraient être formulées dans les relations avec des tiers contractuels
Responsabilité civile extracontractuelle	La responsabilité extracontractuelle de l'association est mise en œuvre quand le tiers qui subit un préjudice n'est pas partie au contrat associatif. Le droit commun de la



	responsabilité est mis en cause du fait personnel de l'association ou du fait d'autrui et des choses qu'elle a sous sa garde (ex. : dommages causés à des tiers par des personnes dont elle doit répondre).
Responsabilité pénale	Les associations sont pénalement responsables dès lors que les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis (éléments légal, matériel et intentionnel) et peuvent lui être imputés (ex. : infraction commise pour le compte de l'association par ses organes ou représentants

Responsabilité du président d'une association

	À l'égard de l'association	À l'égard des tiers
Domaine	- Le dirigeant est responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son mandat : - il répond des actes contraires à la loi, aux statuts ou à l'intérêt de l'association.	- Le dirigeant est responsable s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. - Selon la jurisprudence, il s'agit d'un comportement si « anormal qu'il s'écarte des limites des pouvoirs dont il est détenteur en sa qualité de dirigeant ».
Mise en cause	La personne habilitée à mettre en cause la responsabilité du dirigeant est un autre dirigeant. En pratique, le dirigeant en place est révoqué et le nouveau dirigeant attaque l'ancien	La victime met en cause la responsabilité du dirigeant en s'appuyant sur les articles 1240 et s. du Code civil

• Responsabilité pénale des dirigeants

Le dirigeant peut commettre une infraction de droit commun, notamment l'abus de confiance ou encore l'escroquerie. Il peut aussi commettre quelques infractions spécifiques au droit pénal des associations (ex. : personne ne respectant pas une décision de dissolution judiciaire d'une association)

En l'espèce :

Si donc le dirigeant (M. Cor) qui a commis une faute (défaut d'assurance) est le seul à pouvoir agir en justice, aucune action n'est possible tant qu'il reste en fonctions ! Il faudrait qu'il quitte son poste (volontairement ou qu'il soit révoqué) et que le nouveau président engage l'action en justice contre lui, au nom de l'association



5. Après plusieurs années d'existence et lors de la dernière assemblée générale annuelle du Club des aînés, des dissensions sont apparues sur les objectifs. Le président en exercice a démissionné, le bureau n'a pu être renouvelé. La dissolution du club est imminente.

L'ancien président vous demande le sort qui sera réservé à la somme de 1 500 € restant en banque si l'association est dissoute. Devra-t-il effectuer des démarches spécifiques à l'occasion de cette éventuelle dissolution ?

Il existe trois causes de dissolution d'une association : la dissolution volontaire (décidée par les sociétaires), la dissolution judiciaire (décidée par les juges) et la dissolution de plein droit (consécutives à une clause des statuts).

- La dissolution volontaire

Comme son nom l'indique, la dissolution volontaire n'est pas imposée aux sociétaires, mais voulue et décidée par eux-mêmes. Si les statuts la prévoient expressément, il convient de suivre les démarches qui figurent dans la clause concernée. Dans le cas contraire (c'est-à-dire si les statuts sont muets à ce sujet), il convient d'obtenir le consentement de tous les sociétaires, réunis en assemblée générale extraordinaire. Les statuts peuvent prévoir des majorités fortes pour l'adoption d'une telle décision.

- La dissolution judiciaire ou administrative

La dissolution administrative d'une association, prononcée en Conseil des ministres, reste assez rare en pratique. Elle sanctionne un acte grave (violence, atteinte à l'intégrité du territoire national, terrorisme...). La dissolution judiciaire, plus fréquente, est prononcée par les tribunaux lorsque l'objet de l'association est illicite. Enfin, tout sociétaire peut demander aux juges de dissoudre une association en cas de mésentente entre sociétaires ayant pour conséquence de paralyser le fonctionnement de l'association.

- La dissolution de plein droit

Certaines situations ont pour effet de dissoudre l'association de plein droit. Cela signifie que la fermeture de la structure ne nécessite ni décision des sociétaires, ni jugement. C'est notamment le cas lorsque l'objet de l'association est atteint (la structure a atteint le but fixé dans ses statuts). Une association est également dissoute lorsque la durée pour laquelle elle a été constituée arrive à son terme. Enfin, la dissolution de plein droit s'applique lorsque l'association ne compte plus qu'un seul sociétaire.

La dissolution entraîne la liquidation de l'association. Cette dernière continue d'exister pendant cette période, mais elle ne peut plus accomplir que les opérations nécessaires à sa liquidation. Il s'agit, par exemple, d'agir en justice pour récupérer une créance impayée.

L'organe qui a décidé la dissolution (les sociétaires, les juges ou le Conseil des ministres) doit désigner un liquidateur. Ce dernier va recouvrer les créances de l'association, vendre les biens, restituer les apports à leurs apporteurs et rembourser les dettes.

Si les statuts comportent des règles, elles doivent impérativement être respectées. Autrement, s'ils ne prévoient absolument rien, un curateur nommé par les tribunaux doit convoquer une assemblée générale. Sa mission consistera à statuer sur la liquidation des biens de l'association.



Lorsque les opérations de liquidation se soldent par un boni, ce dernier ne peut être, en aucun cas, attribué aux sociétaires. En général, il est transmis à des associations qui poursuivent un but similaire ou à des associations d'intérêt général.

Si un membre a réalisé un apport en nature et que cet apport est toujours dans le patrimoine de l'association après l'opération de liquidation, et si les statuts le permettent, alors ce membre pourra récupérer son apport

Cela dit, une association dissoute peut, si elle le souhaite, déclarer sa dissolution et accomplir des formalités de publicité. Elle doit, dans ce cas, publier un avis dans le journal officiel des associations et fondations d'entreprises (JOAFRE). En pratique, cette formalité reste recommandée car elle permet d'informer officiellement les tiers de la disparition de l'association.

Dans le cas, les statuts ou l'assemblée générale auront désigné soit une autre association qui recevra les 1 500 €, soit une autre personne morale de droit privé (fondation, syndicat, société, GIE) ou de droit public (commune, département...).

6. Une association est-elle tenue d'établir des comptes annuels et de nommer un commissaire aux comptes ?

Les règles de désignation du commissaire aux comptes diffèrent selon qu'il s'agisse d'une association, d'un organisme (exemple : fédération sportive ou de chasseurs) ou d'une fondation.

Une association doit nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant si elle présente l'une des caractéristiques suivantes :

- Elle reçoit au moins 153 000 € des subventions publiques (sauf subvention européenne)
- Elle bénéficie de dons dont le montant annuel dépasse 153 000 € et ouvrant droit aux donateurs à une réduction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
- Elle a une activité économique qui répond à 2 des 3 critères suivants : au moins 50 salariés, au moins 3 100 000 € hors taxe de chiffre d'affaires ou de ressources, au moins 1 550 000 € de total du bilan
- Elle émet des obligations
- Ses ressources financières dépassent 200 000 € et qui rémunèrent de 1 à 3 dirigeants
- Elle est habilitée à accorder des prêts pour la création, le développement et la reprise de petites entreprises ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques
- Elle collecte des fonds pour la participation des employeurs à l'effort de construction
- C'est une association agréée de surveillance de la qualité de l'air (AASQA)



- C'est une association de gestion d'un fonds de solidarité pour le logement
- C'est une association souscriptrice de plan d'épargne retraite populaire (Perp)
- C'est une association professionnelle nationale de militaires dont les ressources sont supérieures à 230 000 €

Même si la loi ne les oblige pas, une association peut prévoir dans ses statuts le recours à un commissaire aux comptes.

En l'espèce :

La subvention publique n'atteignant pas ce montant (20 000 €), l'association n'est pas tenue par ces deux obligations.

